Материнский (семейный) капитал — это государственная мера поддержки семей. Программа материнского капитала действует до 31 декабря 2026 года.

Рассказываем обо всех нюансах получения и использования материнского капитала в 2023 году.

Кто может получить материнский капитал:

- семьи с одним ребенком, рожденным или усыновленным с 2020 года;
- семьи с двумя детьми, рожденными или усыновленными с 2007 по 2019 год, а также с тремя и более детьми, если до их появления права на материнский капитал не было;
- семьи, в которых второй ребенок появился с 2020 года, а также третий и любой следующий ребенок, если до его появления права на материнский капитал не было.

Сумма материнского капитала

В 2023 году размер маткапитала зависит от того, какой по счёту ребёнок и когда он родился или был усыновлён:

- Первый ребёнок родился или усыновлён до 2020 года, второй — в 2020 году и позже — 775 628,25 руб. на второго
- Оба ребёнка родились до 2020 года — 586 946,72 руб. на второго
- Единственный ребёнок родился с 1 января 2020 г. —

586 946,72 руб.

- Первый ребёнок родился с 1 января 2020 г. — 586 946,72 руб., и появился второй — ещё 188 681,53 руб.
- Первый и второй ребёнок родились до 2007 года, третий — в 2020 году или позже — 775 628,25 руб. на третьего

В некоторых регионах выплачивают дополнительный региональный маткапитал при рождении ребёнка. Правила и условия зависят от места жительства.

Как получить материнский капитал

С 15 апреля 2020 года сертификат на материнский капитал оформляется автоматически.

Писать заявление не нужно —Социальный фонд России[1] получает информацию из органов ЗАГС автоматически. Сертификат автоматически придёт вам в личный кабинет на Госуслугах в течение 5 рабочих дней после регистрации рождения ребёнка в ЗАГСЕ.

Если этого не случилось, нужно подать заявление:

- через Госуслуги — понадобится подтверждённая учётная запись
- лично в Социальном фонде (СФР) либо МФЦ

[1] С 1 января 2023 года начал работу Социальный фонд России, который объединил ПФР и ФСС.

Финансовое здоровье

На что можно потратить материнский капитал:

Средства материнского капитала можно использовать на установленные законом цели:

- улучшение жилищных условий
- образование детей
- ежемесячную выплату на ребёнка до трёх лет семьям с низким доходом
- накопительную пенсию мамы
- товары и услуги для детей-инвалидов

Материнский капитал можно использовать полностью или частями на разные цели. В зависимости от цели материнский капитал можно использовать сразу после рождения ребёнка или только спустя три года.

Сразу после рождения ребёнка материнский капитал можно использовать на:

- погашение долга и процентов по ипотеке
- ежемесячную выплату на ребёнка до трёх лет семьям с низким доходом
- первоначальный взнос по ипотеке
- дошкольное образование детей
- товары и услуги для адаптации детей-инвалидов

Через три года после рождения или усыновления ребёнка, на которого выдан сертификат, материнский капитал можно потратить на все предусмотренные законом цели.

Таким образом, вы можете использовать деньги материнского капитала, для того чтобы улучшить свои жилищные условия, в том числе и при помощи ипотеки, заплатив при этом меньше денег из своего кармана.

Финансовое здоровье

Другим способом пополнения семейного бюджета или снижения переплаты по кредиту является получение налоговых вычетов при приобретении недвижимости.

Имущественные вычеты

Вычет на приобретение недвижимости предоставляется в размере фактически произведенных расходов:

- на новое строительство или приобретение на территории РФ объекта жилой недвижимости (долей в них), земельных участков под них. Лимит вычета — 2 000 000 руб.;
- на погашение процентов по целевым займам (кредитам), полученным от российских организаций или ИП, фактически израсходованным на новое строительство или приобретение на территории РФ жилья (доли (долей)в нем), земельного участка под него;
- на погашение процентов по кредитам, полученным в российских банках, для рефинансирования (перекредитования) кредитов/займов на строительство или приобретение на территории РФ жилья (доли (долей)в нем), земельного участка под него.

Если целевые кредиты, займы получены после 01.01.2014 г., лимит вычета — 3 000 000 руб.

Срока давности для имущественного налогового вычета нет.

Если квартира приобретена более 3 лет назад, то вычет можно получить с доходов, полученных за последние 3 года, предшествующие году обращения (подачи заявления). Например, если квартира была куплена в 2004 году, а обращение за возвратом было в 2020 г., то в расчет берутся 2017 г., 2018 г., 2019 г.

Можно ли получить налоговый вычет на покупку жилья по нескольким квартирам?

До 2014 г. лимит имущественного вычета был привязан не только к налогоплательщику, но и к объекту. Его давали один раз в жизни и только на один объект недвижимости. Если квартира стоила меньше 2 млн руб., остаток вычета нельзя было перенести на другой объект: эти деньги «сгорали» и 13% от неиспользованной суммы уже нельзя было получить.

С 01.01.2014 г. закон изменился. Если имущество приобретено после 1 января 2014 г., предельный размер вычета не привязан к объекту, остаток можно переносить на другие объекты. Например, если в 2017 г. вы купили квартиру за 1,5 млн руб. и вернули налог, то при покупке другой квартиры в 2019 г. вы сможете использовать остаток вычета и вернуть еще 65 тыс. руб.

Если налогоплательщик воспользовался правом на получение имущественного налогового вычета не в полном размере, остаток вычета может быть перенесён на последующие

налоговые периоды до полного его использования.
До 2012 года эти правила касались всех, включая пенсионеров. С 01.01.2012 была изменена ч. 2 ст. 220 НК РФ и для пенсионеров введены льготные условия.
У налогоплательщиков, получающих пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации, имущественные налоговые вычеты, предусмотренные подпунктами 3 и 4 пункта 1 статьи 220 НК РФ, могут быть перенесены на предшествующие налоговые периоды, но не более трех, непосредственно предшествующих налоговому периоду, в котором образовался переносимый остаток имущественных налоговых вычетов.

Пример:

В 2017 году вы купили квартиру. В 2018 году получили вычет за 2017 год, в 2019-м — за 2018-й. В 2019 году вы вышли на пенсию.

Теперь можно воспользоваться пенсионной льготой и вернуть налог за прошлые годы: 2018-й, 2017-й, 2016-й и 2015 годы. Но за 2018-й и 2017 годы вы уже получили вычет, когда еще работали, значит, остается вычет за 2016-й и 2015 годы.
И в 2020 году подайте декларацию за 2019 год — верните налог за месяцы до выхода на пенсию.

Когда не получить вычет?

Вычет по покупке жилья не применяется, если:

- оплата строительства (приобретения) жилья произведена

за счёт средств работодателей или иных лиц, средств материнского (семейного) капитала, а также за счёт бюджетных средств;

- сделка купли–продажи заключена с гражданином, являющимся по отношению к налогоплательщику взаимозависимым.

Сколько денег можно вернуть в бюджет семьи?

Квартира стоимостью 4 млн рублей была куплена супругами в браке с привлечением заемных средств (ипотека). Имущество, приобретенное супругами во время брака, является их совместной собственностью. Супруги имеют право на вычет, в том числе право распределить его по договоренности.
Супруги могут получить вычет в размере 2 000 000 х 13% х 2 = 260 тыс. х 2 = 520 тыс. руб.
Дополнительно вычет на выплату % по ипотеке (до 3 млн. руб.)
3 000 000 х 13% х 2 = 780 тыс. руб.
Итого семья может вернуть 520 000 + 780 000 = 1 300 000 руб.

Порядок получения вычета при покупке недвижимости:
https://www.nalog.ru/rn50/fl/interest/tax_deduction/fl_nedvig/